

給付付き税額控除研究会

米国EITCについて – CTC/ACTCとの比較も含めて

米国税理士・青山学院大学大学院非常勤講師
成田 元男

◆目次

I. 導入

- 1. 問題意識と展開したいこと P. 3

II. 米国における税額控除制度

- 1. 税額控除制度一覧 P. 5
- 2. EITCの歴史・概要・問題点 P. 10
- 3. CTC/ACTCの歴史・概要・問題点 P. 23

III. EITCとCTC/ACTCとの関係

- 1. 問題意識 P. 33
- 2. EITCとCTC/ACTCの効果 P. 34
- 3. 申告書サンプル P. 40

III. 日米比較と日本への示唆

- 1. 税額控除制度の歴史の比較 P. 47
- 2. 税額控除制度の現状比較 P. 48
- 3. 米国型制度のメリットとデメリット P. 50
- 4. 米国型制度の導入に対する私見 P. 54

I. 導入

1. 問題意識と展開したいこと

米国では、再分配のために所得税制度にかかる負荷が大きくなっているが、課税単位・税率構造と所得控除による方式から、税額控除による方式へと重心が移ってきた。所得控除は対GDP比で0.46%、税額控除は同比1.23%とする研究結果もある。
(Lawrence Zelenak, Giving Credits Where Credits Are (Arguably) Due, 24 Fla. Tax Rev. 51, p59-64, 2020)

この20年ほどで、税と社会保障の一体化の度合いが増し、各種の給付付き税額控除が拡大傾向にあることが、特筆すべき特徴である。
(長戸貴之「米国の所得税と再分配」日税研論集第84巻. P4, 5, 29. 2023)

米国では、給付付き税額控除制度は多数存在するが、本日は、その中でもEITC(Earned Income Tax Credit: 勤労所得税額控除)とCTC/ACTC((Additional) Child Tax Credit: (付加)子ども税額控除)の二制度を、現在我が国の「社会保障国民会議」で議論されている給付付き税額控除制度に関連の深い税制として取り上げる。

本稿で議論したい事項は、以下の4点である。

1. この二種類の給付付き税額控除制度の歴史と概要を俯瞰することにより、その社会的意義を確認したい。
2. この二制度について、米国税法上の根拠について、確認したい。
3. この二制度につき、その補完性を確認し、同時に問題点を指摘したい。
4. この二制度につき、我が国の税額控除制度との比較を行うと共に、我が国への同様の制度の導入を検討するにあたって、私見を述べたい。

Ⅱ. 米国における税額控除制度 – 給付付き税額控除制度を中心に

1. 連邦所得税税額控除制度の一覧

米国連邦所得税法上において、税額控除制度は多数存在する。

以下、Erica York, Summary of the Tax Credits Claimed on the Form 1040, Tax Year 2020 (August 17, 2023) Tax Foundationを参考に、代表的な制度を示す。

①Additional Child Tax Credit (ACTC: 付加子ども税額控除)

- ・ Child Tax Creditの給付付き部分であり、適格子ども一人当たり最大1,700ドル。

②Adoption Credit (養子縁組費用税額控除)

- ・ 養子縁組費用を相殺する、給付のない税額控除制度。
18歳未満の適格子ども一人当たり最大17,280ドル。

③Alternative Fuel Vehicle Refueling Property Credit (代替燃料乗物補給施設税額控除)

- ・ 適格乗物補給施設を導入した納税者に対する、給付のない税額控除制度。

④Clean Vehicle Credit (クリーンエネルギー自動車税額控除)

- ・代替エネルギーを用いる四輪車以上の乗物を購入した費用を相殺する、給付のない税額控除制度。

⑤Child and Dependent Care Credit (子女養育費税額控除)

- ・子どもまたは扶養家族の世話費用を相殺する、給付のない税額控除制度。
適格家族一人で最大3,000ドル、二人以上で最大6,000ドル。

⑥Child Tax Credit (CTC: 子ども税額控除)

- ・17歳未満の適格子ども一人当たり最大2,200ドルの納税額を相殺する、給付のない税額控除制度。

⑦Credit for the Elderly and Disabled (老齢・障害者税額控除)

- ・65歳以上の老齢者または障害による永久退職者に対する。
一人当たり最大1,125ドルの納税額を相殺する、給付のない税額控除制度。

⑧Credit for Federal Tax on Gasoline and Special Fuels (ガソリン・特殊燃料連邦税税額控除)

- ・特定目的のガソリン及び特殊燃料への物品税を相殺する、給付のない税額控除制度。

⑨Earned Income Credit (EITC: 勤労所得税額控除)

- ・ 勤労所得のある納税者向けの、給付付きの税額控除制度。
- ・ 適格子ども一人で最大4,328ドル、三人以上で最大8,046ドル

⑩Employee Retention Credit (雇用維持税額控除)

- ・ 2020年創設の時限制度。
- ・ Covid-19禍で雇用を維持し続ける雇用主を支援する、給付付きの税額控除制度
- ・ 雇用主負担の雇用税を相殺し、一人当たり2020年は5,000ドル、2021年は21,000ドルが上限。

⑪American Opportunity Tax Credit (アメリカ教育機会税額控除)

- ・ 高等教育機関の学費等を相殺する、給付付きの税額控除制度。
最大2,500ドルまで控除、うち最大1,000ドルは給付可能。

⑫Lifetime Learning Credit (生涯学習税額控除)

- ・ 適格教育機関の学費や関連費用を最大2,000ドルを相殺する、給付のない税額控除制度。

⑬ Foreign Tax Credit (外国税額控除)

- ・ 外国で支払われた税額を相殺する、給付のない税額控除制度。

⑭General Business Credit (一般事業税額控除)

- ・ 最大25,000ドル、超過分はその25%まで控除。20年間の繰越可能。
- ・ 投資税額控除、研究費税額控除、インディアン雇用税額控除、低額所得者向住宅税額控除など。

⑮Mortgage Interest Credit (住宅ローン利子税額控除)

- ・ 州または自治体政府から適格証明を得た住宅ローン利子を相殺する、給付のない税額控除制度。

⑯Net Premium Tax Credit (健康保険料税額控除)

- ・ マーケットプレイスを通じて支払った健康保険料を相殺する、給付付きの税額控除制度。

⑰ Qualified Plug-In Electric Vehicle Tax Credit (適格プラグイン電気自動車税額控除)

- ・ サービスに供された適格プラグイン電気自動車購入費用を相殺する、給付のない税額控除制度。

⑱Recovery Rebate Credit (コロナ給付金税額控除)

- ・ 2020年および2021年に実施された制度。
- ・ 最大2,400ドルまでのコロナ給付金を受領できなかった納税者への、給付付きの税額控除制度。

⑱Retirement Savings Contributions Credit (退職貯蓄税額控除)

- ・ 一定の適格退職給付制度への拠出を相殺する、給付のない税額控除制度。

いかに米国連邦所得税制において、給付付きのものを含む税額控除が大きな存在であるかを示す定量的根拠として、以下の記述が挙げられる。

2020年分の連邦所得税申告においては、159.9 million件の税額控除が請求され、金額ベースでは 277.9 billionドル(約40兆円)にのぼる。

1990年には、連邦税務申告書は113.7 million件提出され、25.6 billionドル(2020年換算)の税額控除が請求された。2020年には、前者は164.4 million件の提出(約45%増)であり、後者は277.9 billionドル(約10倍増)であった。

(Internal Revenue Service, Statistics of Income, Table A, Tax Years 1990-2020)

1990年から2020年を通じて平均すると、税額控除のうち約40%が給付のないものであり、約60%が給付付きのものである。

(supra., Erica York, 2023)

本稿では、上記①⑥⑨にある、EITCおよびCTC/ACTCにつき、議論していく。

2. EITC(勤労所得税額控除)の歴史・概要・問題点

* EITC制度とは

EITCは、低所得者に対して勤労所得額の一定割合の税額控除を与え、税額控除額が納税者の所得税額及び社会保障税額の合計額を超えた場合には、その超えた部分 - すなわち納付していない税額に対応する部分 - を納税者に支払う（還付する）ことを目的とした制度である。

（佐藤英明「アメリカ連邦所得税における稼得所得税額控除について」総合税制研究11号(2003年)57頁）

勤労所得があることが、EITCを得るための条件であり、一定の所得基準までは、追加の勤労所得に応じてEITCの額が増加するため、勤労へのインセンティブが大きくなる仕組みとなっている。

EITCは、現在アメリカにおいて、低所得者に対する最大の給付プログラムとして政策的意義を持っている。

（道下知子「給付付き税額控除」の法的意義の一考察, 49頁, 『現代税法と納税者の権利（三木先生古稀記念論文集）』, 法律文化社, 2020年5月）

* EITC制度の歴史

①1975年：（フォード政権）時限立法として成立

オイル・ショック後に長期化したスタグフレーションに直面していた。

②1978年：（カーター政権）IRC明記による恒久化

社会保障税の増税による税負担軽減と、労働インセンティブ効果を理由に、時限立法から内国歳入法典IRCに組み込まれた。

③1990年：（H.W.ブッシュ政権）給付可能となる

当初は社会保障税負担軽減の減税措置として導入されたが、初めてマイナス分の還付という「給付」を受けることが可能となった。

行政当局による事前の適格性という厳格な認定基準ではなく、税法上の自ら申請する適格性を基準としている点で、低所得者が申請・利用しやすい所得税法の手続きによることができることとなった。これにより、貧困が解消される所得移転制度の中で、税法上の最大のプログラムとなっている。

（道下知子「アメリカEITCのノンコンプライアンスにおける法的問題点-最近の裁判例を検討素材として」『災害・デジタル化・格差是正と税制のあり方』租税理論研究叢書32(2022年)132頁）

* EITC制度の概要

独身や子どもがいない場合でもEITCを受けることができるが、適格子どもがいる場合が基本となる。2025年末の時点で、子ども1人の場合で最大4,328ドル、子ども3人以上の場合で最大8,046ドル、子どもがいない場合で最大649ドルが控除される。

控除額が納税すべき額(tax liability)を超えた場合には、超過金額が還付される(refundable)。「給付付き税額控除制度」と呼ばれる所以である。

* 制度の基本となる、適格子どもがいる場合のEITCの受給条件は、以下の通り
(IRS Publication 596 Earned Income Credit (EIC), 2025 Dec. 20)

①給与または自営事業所得のようなEarned Incomeを稼得しており、調整総所得(Adjusted Gross Income)は、子ども1人の場合で50,434ドル(夫婦合算申告では57,554ドル)未満、子ども3人以上の場合で61,555ドル(夫婦合算申告では68,675ドル)未満であること。(控除できる金額は、もっと低い金額からフェーズアウトが始まる) 投資所得(利子、配当、キャピタルゲイン等)が11,950ドルを超えないこと。

②米国内にある主な住居に、課税年度中6ヶ月間を超えて、適格子どもと同居していたこと。

③既婚者の場合、夫婦合算申告または特定世帯主の申告資格にて申告すること。(夫婦別申告では、EITCを請求できない)

④Schedule EICを、連邦個人所得税申告書Form 1040に添付すること。
Schedule EICには、子どもの社会保障番号(SSN)を記入する。

⑤納税者自身が、他の人の適格子どもになっていないこと。

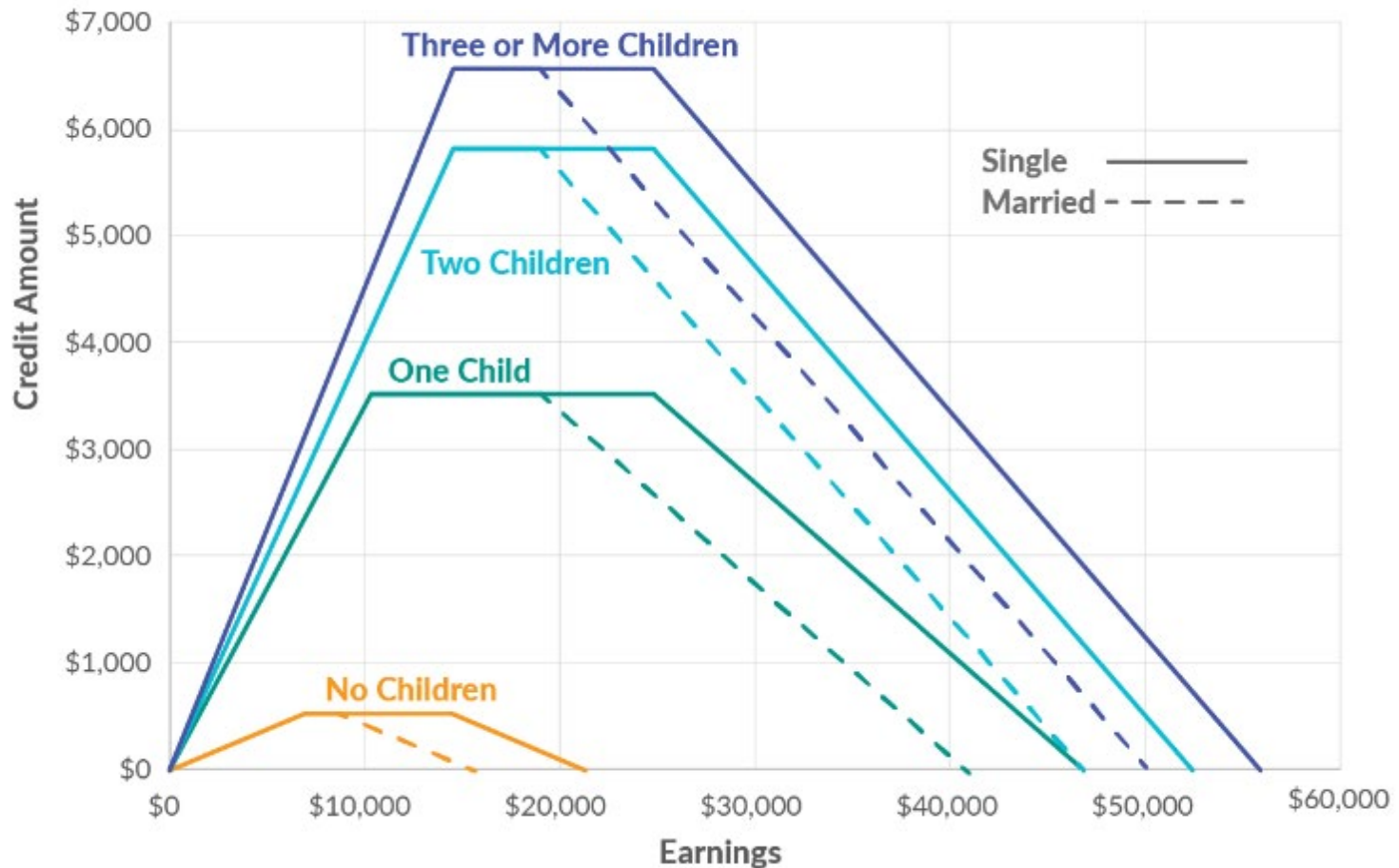
⑥納税者および配偶者(既婚の場合)の社会保障番号(SSN)を記入すること。

・「適格子ども」(qualifying child)とは、納税者の子ども、養子、孫などで、2025年末において、19歳未満または24歳未満のフルタイム学生をいう。兄弟姉妹や甥姪でも、年齢テストを満たし、6ヶ月間を超えて同居していれば、適格とみなされる。

・所得による控除可能金額のフェーズアウトのパターンは、夫婦合算申告とそれ以外の申告で大きく異なる。2025年末時点では、夫婦合算申告以外の場合、子どもの数に関わらず、EITCは調整課税所得が23,350ドルからフェーズアウトが始まる。夫婦合算申告の場合は、子どもの数に関わらず、30,470ドルからフェーズアウトが始まる。EITCは、夫婦合算申告以外の場合、調整課税所得が、61,555ドル以上となると消滅する(子ども3人以上の場合)。夫婦合算申告では、68,675ドル以上となると消滅する(子ども3人以上の場合)。

The Phase-In and Phaseout of the EITC

Credit Amount by Marital Status and Number of Children



Source: Amir El-Sibaie, "2019 Tax Brackets," Tax Foundation, Nov. 28, 2018.

TAX FOUNDATION

@TaxFoundation

出典: Tax Foundation , 'Tax Brackets 2019' Nov. 28, 2018

* EITCに関する法令と様式

☆ EITC申請に必要な様式

Form 1040 : U.S. Individual Income Tax Return

(メインはPage 2)

Schedule EIC : Earned Income Credit – Qualifying Child Information

(適格子女情報)

Form 15111 : Earned Income Credit Worksheet (CP9)

(EITC適格性確認 – 計算ワークシートではない)

Form 8867 : Paid Preparer's Due Diligence Checklist

(申告代行業者によるデューデリジェンス確認)

* EITCに関する法令と様式

☆ EITC申請の根拠法令

IRC § 32 : Earned Income : (a)~(n) (中核条文)

§ 152 (c)(4) : (タイブレーカールール)

§ 6402 (m) : (2/15までIRSは還付金をリリースしない)

§ 6695 : Other assessable penalties with respect to the preparation of tax returns
for other persons (デューデリジェンス違反に対する罰則)

* Subtitle A Chapter 2 Self-Employment Tax (自営業税に対する税額控除)

Tre. Reg. : § 1.32-2 (本文補足) § 1.6695-2 (デューデリジェンス補足)

Rev. Proc. : 2024-40 (2025年の税額控除額の根拠)

* EITC制度の問題点

コンプライアンス違反に対処するためのIRSの努力にもかかわらず、EITCの不適切な給付額は一貫して高い。

Treasury Inspector General for Tax Administration(TIGTA, 財務省税務行政総監)のレポートによれば、FY2020年における不適切な給付額は、以下の通り巨額である。

	EITC	AOTC	ACTC
合計給付額	575億ドル	56億ドル	328億ドル
推測不適切給付率	32%	36%	16%
推測不適切給付額	182億ドル	20億ドル	52億ドル

TIGTA, Fiscal Year 2022 Improper Payment Reporting Requirements Were Largely Met; However, Improper Payments Estimates Are Less Precise. p4. 2023 May 12

この不適切な給付額には、(意図的でない)過誤と、意図的な不正が含まれる。前者の主な原因として、複雑な税法と米国独自の納税環境、後者の主な原因として、申告代行業者の質が指摘できる。(前掲 成田,88頁-91頁)

以下に、これら原因について敷衍する。

☆複雑な税法

IRSによれば、EITCの申請における最もよくあるエラーは、

①適格子どもの条件を満たしていない、②申告資格(特定世帯主など)が正しくない、③収入・費用が過少または過大、④複数者により同一子どもを申請、⑤SSN(社会保障番号)または姓が一致しない、とのことである。

(Nationwide Tax Form 2023, Sailing Through the Rules of Refundable Tax Credits, 2023 July 12, IRS)

特にこのうち①と④は、税法の解釈を巡る納税者側のミスによるものと言える。

適格子どもは、息子/娘などのRelationshipテスト、19歳未満などのAgeテスト、半年超同居などのResidencyテスト、夫婦合算申告していないなどのJoint Returnテストを満たさねばならない。

複数者が同一子どもを申請するケースはよくあり、悩ましい。IRCは、その場合のタイブレーカー・ルールを定めている。(§ 152(c)(4))

☆米国独自の納税環境

EITCは、特別な申請書によってではなく、毎年確定申告時に、連邦所得税申告書(Form 1040)上で申告される。よって米国の確定申告制度の問題点、および関連する納税環境問題点は、そのままEITCの問題点に繋がる。我が国の状況との比較において、以下の点が特徴的と言える。

①年末調整制度の不存在

米国では、源泉徴収制度は存在するが、雇用者による年末調整制度は存在しない。よって、納税者は自らの責任で毎年確定申告書を作成し、IRSに提出しなければならない。一般に、納税者の約40%-50%が自ら市販ソフトウェア等を用いて申告し、約50%-60%がCPAなど第三者に依頼していると言われる。(米テレビC-SPAN2022年2月報道など)
一般納税者が、複雑で頻繁に変更される米国税法を正確に理解するのは困難であり、申告ミスの多発は必然とも思われる。

②世帯ごとの申告と個人情報

米国連邦所得税は、課税単位は世帯が基本であり、個人単位との選択性になっている。その上で、我が国でいう戸籍制度や住民票制度が、米国では整備されていないので、世帯の実態は、本人にしか分からない。よって、IRSが、納税者のEITC受給適格性について、雇用者や居住自治体から、必要な情報を提出してもらうことができない。

(前掲 成田,88頁-89頁)

③スピード重視の還付手続き

米国の連邦所得税確定申告においては、2000年代より電子申告(e-file)が普及し、2017年段階で85%を超えており(第10回政府税制調査会海外調査報告書2頁)、現在では90%を優に超えているものと

推測される。IRSにとっては、事務の効率化に資するが、納税者にとっても、郵送申告より迅速に還付金を受け取れるという大きなメリットがある。IRSは、郵送申告の場合は、還付まで6-8週間以内、電子申告の場合は、還付まで3週間以内をその目途としている。

(IRS Website, Tax Season Refund Frequent Asked Questions, 2023. Sep.19確認)

このことにより、IRSの事務処理としては、明らかに誤った申告書をrejectし、明らかに疑わしい申告書は精査するが、それ以外は一旦acceptして払い出してしまふ、という流れになりがちである。

④法令理解力・遵法意識の低い納税者の増加

移民国家である米国では、近年とみに中南米等からの移民が増加しており、特に低所得者層に、英語を解さない納税者が激増している。こうした納税者に、高い法令理解と遵法意識を持ってもらうのは、至難の業であろう。なお、IRSは、多言語での納税者サービスを提供しており、現在では20ヶ国語で、英語以外の税務情報を提供している。ただし、スペイン語での情報はかなり充実しているが、その他の言語、例えば日本語での情報は僅かである。

(前掲 成田,89頁-90頁, IRS Website, Languages, , 2023. Sep.19確認)

☆申告代行業者の質

・米国の連邦所得税確定申告においては、一般的に申告代行業者が大きな役割を果たしているが、EITC申請では特に顕著で、少なくとも50%は申告代行業者が申告書を作成していると言われる。

一方で、歴史的に、この申告代行業者の質は、問題になり続けている。米国税法上、連邦所得税確定申告書の作成代行は、弁護士(Attorney)・公認会計士(Certified Public Accountant)

・税理士(Enrolled Agent)といった有資格者に限られず、誰でもできるという際立った特色がある。このため、能力不足の、あるいは悪意を持った申告代行業者による、過誤または不正の申告書作成は、大きな社会問題とも言え、連邦議会でも度々議論されてきた。

IRSは、Annual Filing Season Program (AFSP) という能力試験と継続教育からなる任意プログラムを2014年6月に制定した。アメリカ公認会計士協会(AICPA)は、これに対し、事実上の強制登録制度であって違法であるとして、提訴した。最終的には、コロンビア特別区巡回控訴裁判所が、2018年8月に合法と判示し、決着した。

(American Institute of Certified Public Accountants v. IRS, D.C. Cir., No.16-5256, 2018 Aug. 14)

この決着に基づき、AFSP制度は実施され、現在も継続しているが、あくまで任意プログラムであり、現在でも、誰でも、連邦所得税申告書を、有償または無償で、申告代行し得るという根本は変わっていない。

* EITC制度に関する小括

EITCは、1975年に時限立法により成立して以来、恒久化、還付可能となり、歴代政権の下、民主党・共和党を問わず、その対象や金額を拡大してきた。現在アメリカにおいて、低所得者に対する最大の給付プログラムとして政策的意義を持っている。

一方で、EITCについては、巨額の過誤・不正給付が問題となり続けており、TIGTAや連邦議会も指摘している。その主な原因としては、①複雑な税法②米国独自の納税環境③申告代行業者の質が指摘できる。①では、適格子どもの要件とタイブレーカー・ルールが複雑であること、②では、年末調整制度の不存在、IRSが世帯に関するアップデートされた個人情報を持っていないこと、還付手続きのスピードが優先されていること、英語を解さない納税者が増加していること、③では、申告代行業者に資格は問われないこと、が特筆される。

逆に言えば、EITCに類した低所得層支援策を我が国に導入したら、という仮説を考える際、ポジティブな理由になり得る。すなわち、我が国では、①これから導入するのであるから、シンプルで分かり易い適格要件を法定できる。②年末調整制度が存在し、国税はアップデートされた個人情報にアクセスしやすい、還付手続きに長めの時間は許容されると思われる、日本語を解さない納税者は比較的少数。③我が国では申告代行は税理士の独占業務であるからである。

2. CTC/ACTC(子ども税額控除)の歴史・概要・問題点

* CTC/ACTCとは

CTC/ACTCは、納税者の17歳未満の適格子どもに適用される、部分的な給付付き税額控除制度である。

(IRC § 24(a), (d), (h)(2), (h)(5), (h)(6))

CTCは、納税者による子育て費用の負担軽減をはかり、納税者を経済的に支援することを目的とする。

* CTC/ACTCの歴史

①1997年：制度の創設

クリントン政権下、Taxpayer Relief Act により、控除制度が創設された。子ども一人当たり500ドルまで税額控除できる制度で、給付のないものであった。

②2001年～2008年：拡充、給付付きとなる

ジョージ・W・ブッシュ政権下において、税額控除額が子ども一人当たり1,000ドルまで増額され、還付(給付)制度が導入された。

③2017年：TCJA改革

第一次トランプ政権下、子ども一人当たり2,000ドルまで倍増され、所得制限も引き上げられた。

④2021年：一時的拡充

バイデン政権下のAmericans Rescue Plan Act により、一人当たり最大3,600ドル(6歳未満)まで引き上げられた。所得がなくとも満額受給できる、完全な給付付き税額控除に一時的に変更された。これにより、子どもの貧困率が半減したと言われる。

⑤2022年～現在：TCJA時代に戻る

2021年の一時的特例措置は終了し、TCJAによる一人当たり2,000ドル水準に戻る。

* CTC/ACTC制度の概要

CTC/ACTCは、納税者による子育て費用の負担軽減をはかり、納税者を経済的に支援することを目的とする、部分的な給付付きの税額控除である。

CTCにより、納税者は、適格子ども一人当たり最大2,200ドルまで(2025年)税額控除できる。還付なし(給付はされない)が原則。

ACTCにより、例外的に、一人当たり最大1,700ドル(2025年)の還付(給付)を受けることができる。還付される金額は、1,700ドルと、勤労所得のうち2,500ドルを超過する金額の15%相当額の、小さい方である。(CTCの未利用部分金額が上限)

* 当該控除を受ける条件は、概要以下の通り (2025年分Form 1040申告時)

(IRS 2025 Instructions for Form 8812 Child Tax Credits, および J.K. Lasser's Your Income Tax 2026, 2025.Dec. Wiley)

・控除を取れる適格子どもは：

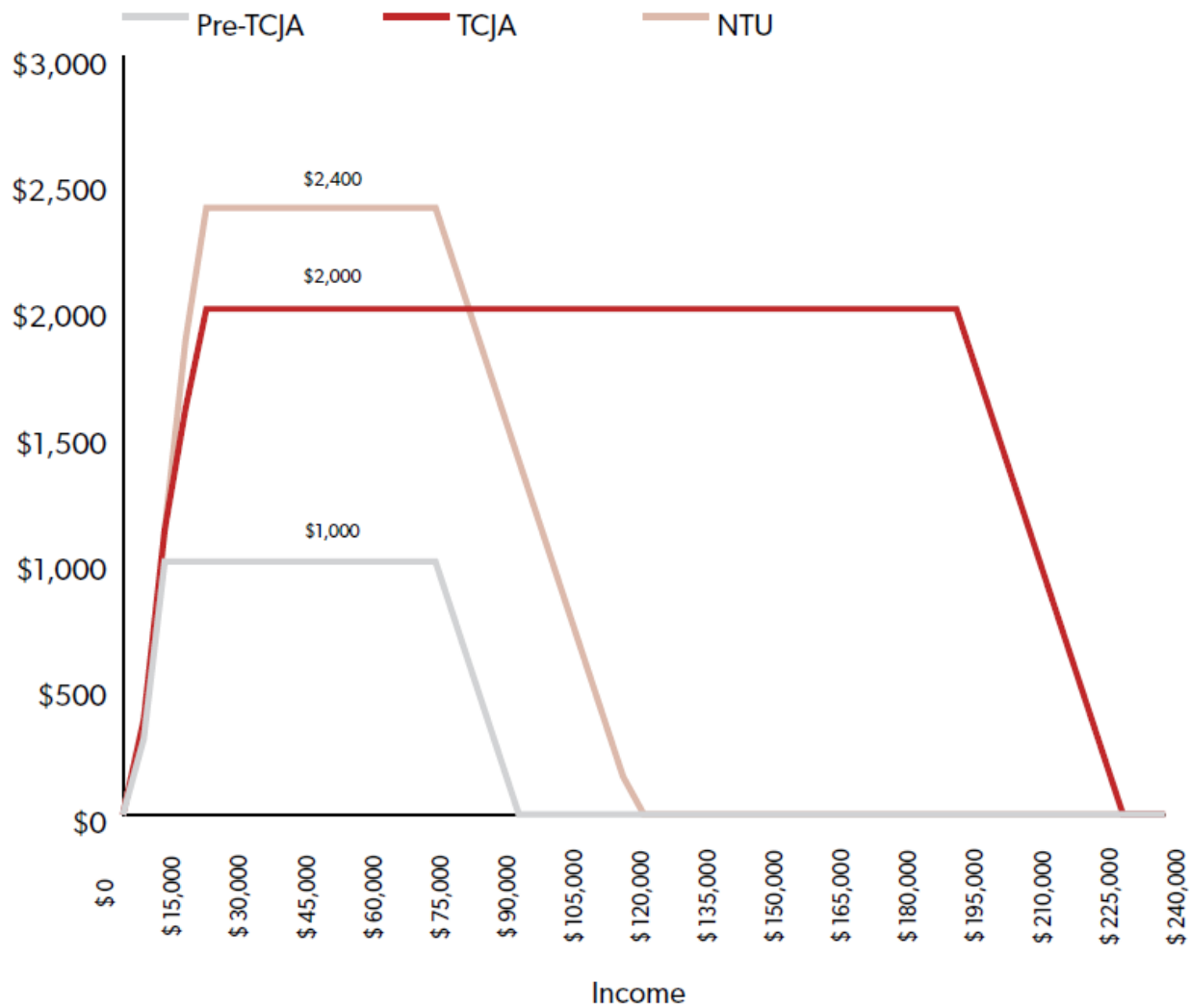
- ①17歳未満であること
- ②納税者の子ども等(実子、養子、兄弟姉妹等)であること
- ③課税年度の半分超の期間、納税者と同居していること
- ④生活費の50%超を納税者等に依存していること
- ⑤米国市民または米国居住者であること
- ⑥社会保障番号(SSN)を保有していること

・CTCは、修正後調整総所得(Modified Adjusted Gross Income: MAGI)の金額に基づくフェーズアウトの対象となる。

夫婦合算申告以外の申告資格では200,000ドル、夫婦合算申告では400,000ドルをMAGIが超えると、フェーズアウトが始まる。(1,000ドルの超過につき、50ドルの控除減少)

夫婦合算申告以外の申告資格では239,000ドル、夫婦合算申告では439,000ドルをMAGIが超えると、完全にフェーズアウトし、CTCを取ることができない。(Round-Upルール)

CTC for Single Parent With One Child, Age 3



出典: Pete Sepp, National Taxpayers Union Sep 20, 2023

* CTC/ACTCに関する法令と様式

☆ CTC/ACTC申請に必要な様式

Form 1040 : U.S. Individual Income Tax Return

(メインはPage 2)

Schedule 8812 : Credits for Qualifying Children and Other Dependents

(控除金額計算のワークシート – 複雑な計算過程)

Credit Limit Worksheet A: (CTCの限度額計算)

Form 8867 : Paid Preparer's Due Diligence Checklist

(申告代行業者によるデューデリジェンス確認)

* CTC/ACTCに関する法令と様式

☆ CTC/ACTC申請の根拠法令

IRC § 24 : Child Tax Credit (a)~(k) (中核条文)

OBBBA 119-21 :

Rev. Proc. : 2024-40 (2025年の税額控除額の根拠)

* CTC/ACTC制度の問題点

CTC/ACTCは、適格子どもに適用され、納税者の子育て費用の負担軽減をはかり、経済的に支援する、部分的な給付付きの税額控除である。

一方で、ACTCは、合計給付額はEITCの6割程度あるが、不適切給付率はEITCの半分であるため、不適切給付額はEITCの3割程度である。

TIGTAのレポートによれば、FY2020年におけるAOTCの不適切な給付額は、以下の通りである。

	EITC	AOTC	ACTC
合計給付額	575億ドル	56億ドル	328億ドル
推測不適切給付率	32%	36%	16%
推測不適切給付額	182億ドル	20億ドル	52億ドル

supra, TIGTA, p4

IRSによれば、ETC/ACTCの請求における主な誤りは、①適格子どもでなかった、②適用控除額の計算が間違っていた、の二つである。

(supra, Nationwide Tax Form 2023, p33-34)

EITC制度の問題点において触れた、複雑な税法と米国独自の納税環境、申告代行業者の質の問題は、共通していると言える。

・ CTC/ACTC独特の弱点は、低所得者支援が弱いところにある。夫婦合算申告であれば、MAGIが400,000ドルを超えてから控除のフェーズアウトが始まり、439,000ドルを超えてやっと控除が取れなくなる。一方、低所得者はそもそもCTCの必要性は薄く、勤労所得が少ないためにACTCも少額となる。

社会にとって、子育ては所得の多寡に関係なく重要とも言えるが、より支援が必要な低所得者への給付が少額に止まる仕組みが批判されている。

* CTC/ACTC制度に関する小括

CTC/ACTCは、適格子どもに適用され、納税者の子育て費用の負担軽減をはかり、経済的に支援する、部分的な給付付きの税額控除である。

CTCは、1997年にクリントン政権において創設された。ジョージ・W・ブッシュ政権下において給付付き一人当たり1000ドルまで拡充され、部分的還付が認められた。2017年に第一次トランプ政権下のTCJAにおいて一人当たり2000ドルまでに倍増され、所得制限も緩和された。2021年にバイデン政権において特例的に一人当たり3600ドルまでに拡充され、完全給付も認められた。2022年以降は、TCJA時代の制度に戻った。

一方で、ACTCについては、EITC同様、過誤・不正給付が問題となり続けている。その主な原因としては、EITC同様、①複雑な税法②米国独自の納税環境③申告代行業者の質が指摘できる。特徴としては、適格子どもでなかった、控除金額の計算間違いが多く、税法の複雑さによるものが目立つ。

・ CTC/ACTC独特の弱点は、低所得者支援が弱いところにある。低所得者はそもそもCTCの必要性は薄く、勤労所得が少ないためにACTCも少額となる。

社会にとって、子育ては所得の多寡に関係なく重要とも言えるが、より支援が必要な低所得者への給付が少額に止まる仕組みが批判されている。

III. EITCとCTC/ACTCの関係

1. 問題意識

- ・ EITCとCTC/AOTCは、子どもを持つ家族に所得支援を行う(給付付き)税額控除制度であるという共通点を持つ。

金額面からも、CTC/AOTCは、EITCの「補完」であると言われる。

一方、政策目標は異なり、EITCは就労支援であり、CTC/ACTCは子育て支援である。このように分類されながらも、EITCは子どもの数によって控除/給付額が大きく異なることから、境目が曖昧になっている部分もある。

- ・ EITCは、低所得者層(特にシングルマザー)に対して強力に作用し、貧困削減に大きく貢献してきた。

一方、CTC/ACTCは、低所得者層への効果は少なく、高額所得層が控除/受給できる。結果として、両制度の並列により、中所得人口層が最も大きな恩恵を得ている。

(Jacob Bastin 'How the EITC and CTC Work Together – and Why that Matters in 2025'

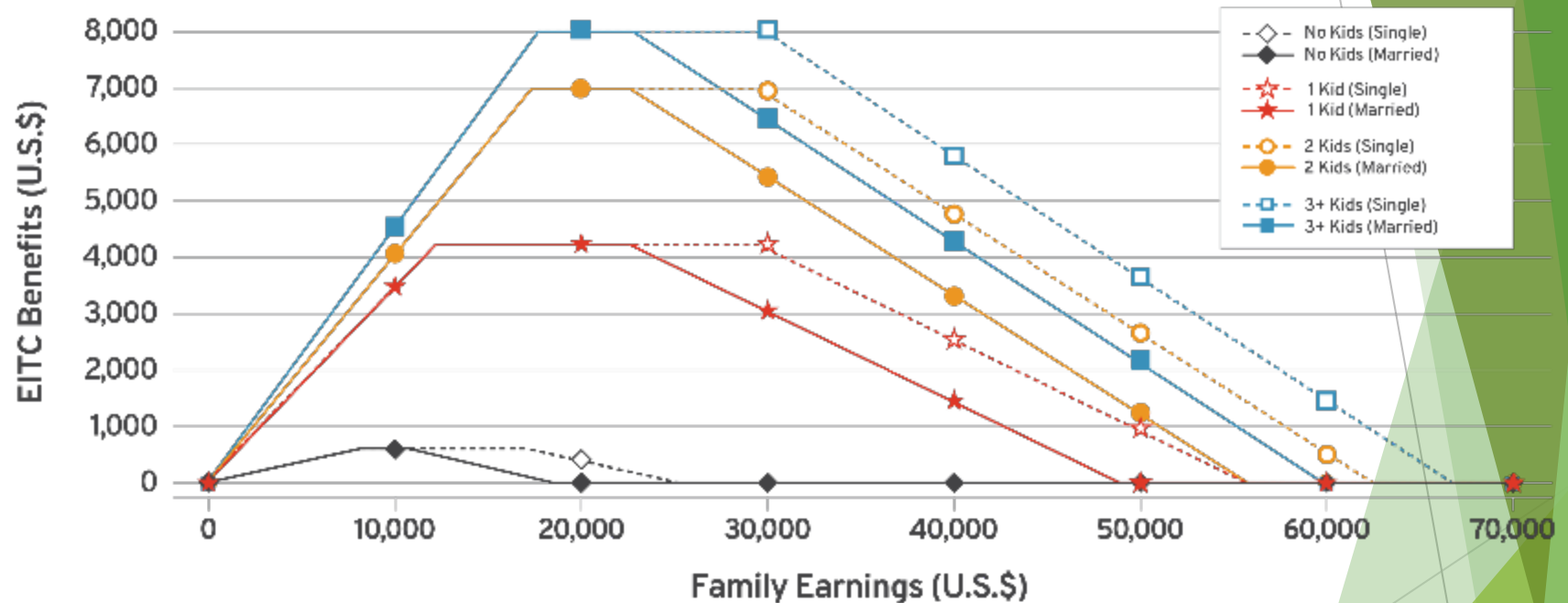
R Street Analysis, July 22, 2025

以下、グラフと申告書例(適格子ども2人)を用いて、展開する。

2. EITCとCTC/ACTCの効果

EITCの効果 - 所得・子ども数・申告資格別

EITC Benefits by Income, Children, and Marital Status



出典: National Bureau of Economic Research TAXISM

EITCの効果 - 所得・子ども数・申告資格別

(Jacob Bastin 'How the EITC and CTC Work Together – and Why that Matters in 2025'

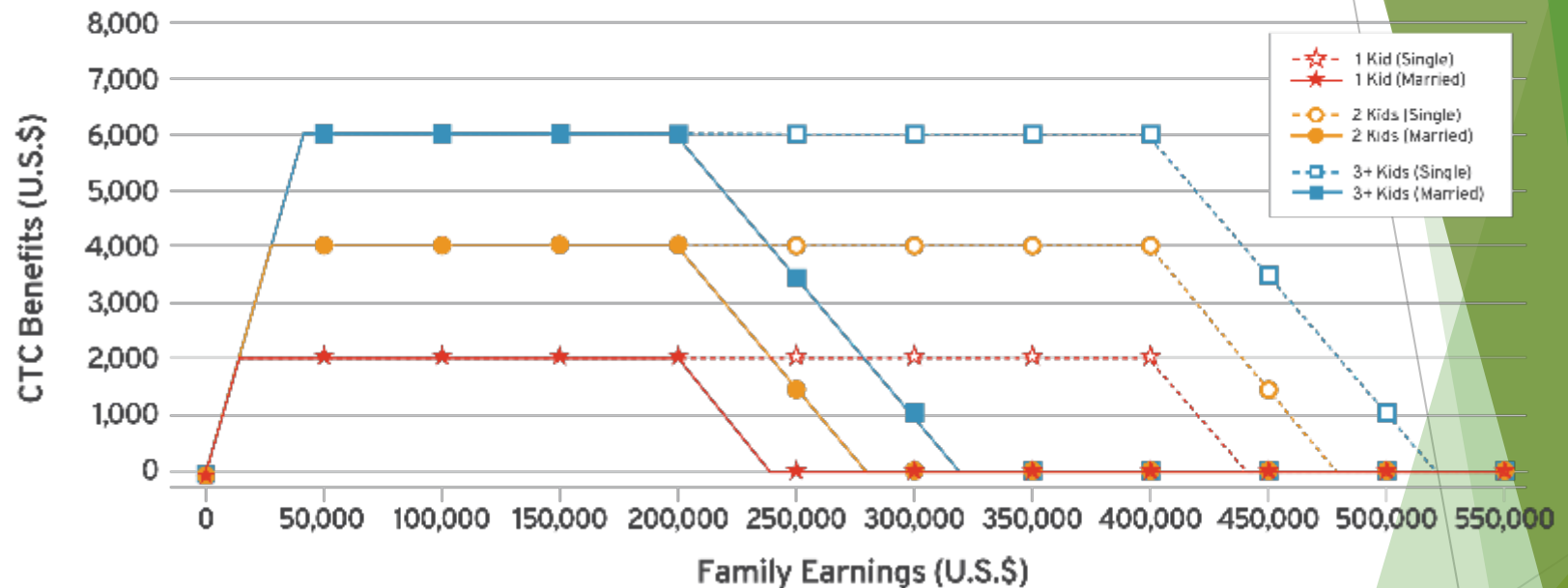
R Street Analysis, July 22, 2025

グラフ出典：National Bureau of Economic Research TAXISM)

- ・ 低所得で逡増、20,000ドル手前で最大化・平準化、更には逡減・消滅（台形のグラフ）
- ・ 子どもが増えるとbenefit大（3人で最大化）
- ・ 低所得者には、金額的に大きなbenefit

CTCの効果 - 所得・子ども数・申告資格別

CTC Benefits by Income, Children, and Marital Status



グラフ出典: National Bureau of Economic Research TAXISM

CTCの効果 - 所得・子ども数・申告資格別

(Jacob Bastin 'How the EITC and CTC Work Together – and Why that Matters in 2025'

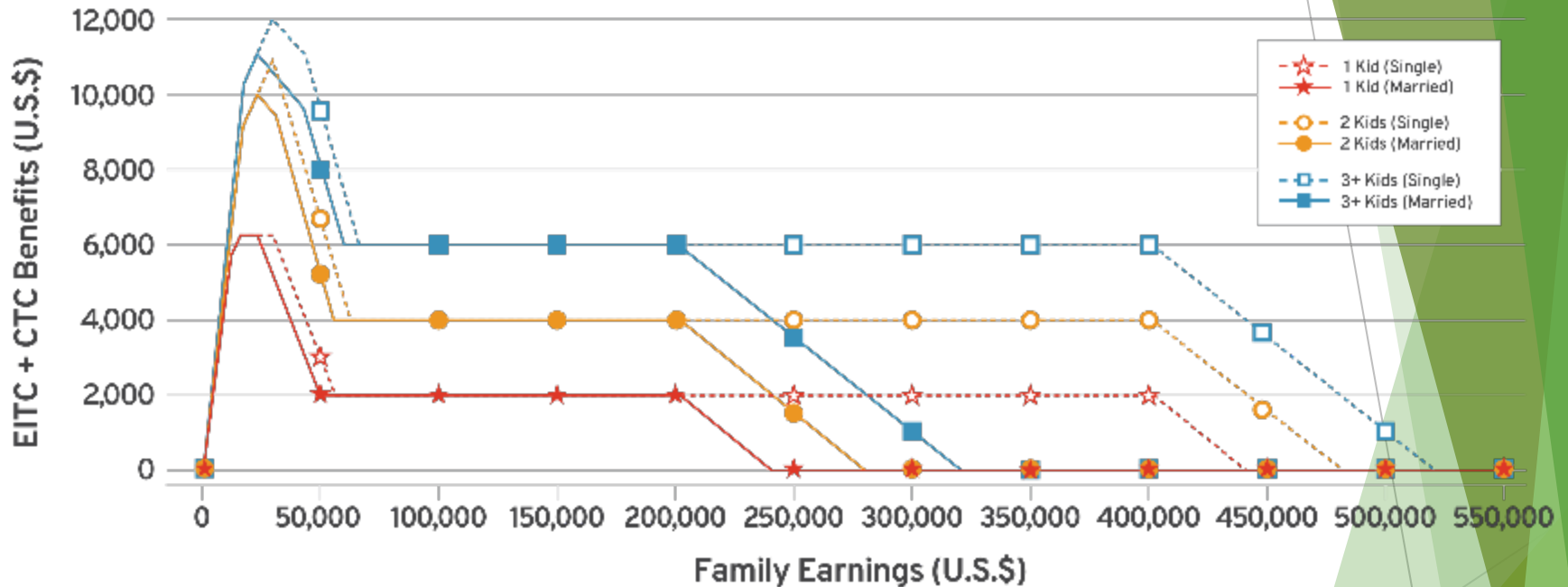
R Street Analysis, July 22, 2025

グラフ出典：National Bureau of Economic Research TAXISM)

- ・ 低所得で逡増、50,000ドル手前で最大化・平準化、更には逡減・消滅
(天井の長い台形のグラフ)
- ・ 子どもが増えるとbenefit大 (3人で最大化)
- ・ 貧困家庭にbenefitが渡らない/少ない
- ・ 高所得者にはbenefitが続く

EITCプラスCTCの効果 - 所得・子ども数・申告資格別

EITC Plus CTC Benefits by Income, Children, and Marital Status



グラフ出典: National Bureau of Economic Research TAXISM

EITCプラスCTCの効果 - 所得・子ども数・申告資格別

(Jacob Bastin 'How the EITC and CTC Work Together – and Why that Matters in 2025'
R Street Analysis, July 22, 2025)

グラフ出典：National Bureau of Economic Research TAXISM)

- ・ 低所得で逡増、35,000ドル手前で最大化・逡減、その後平準化・逡減・消滅
(左側がいびつな、途中天井の長い台形のグラフ)
- ・ 子どもが増えるとbenefit大 (3人で最大化)
- ・ 低所得者のbenefitは、一気に増え、一気に減る
- ・ 高所得者のbenefitが長く続く

3. 申告書サンプル

Form 1040 (連邦個人所得税申告書) Page 1

1040 U.S. Individual Income Tax Return **2025**

OMB No. 1545-0047 PREP. Use Only - Do not write on this document.

For the year 2025, or for the year beginning 2025, ending 2025

☐ Married joint return ☐ Married separate returns ☐ Single ☐ Head of household ☐ Qualifying widow(er)

Your first name and middle initial Last name Your social security number

Print name, spouse's first name and middle initial Last name Spouse's social security number

Home address (number and street). If you have a P.O. box, see instructions. City, town, or post office. If you have a foreign address, see complete special instructions. State ZIP code

Foreign country name Foreign phone number (country code) Foreign postal code

Filing Status ☐ Single ☐ Married filing jointly (even if no joint income) ☐ Married filing separately (MFS). Enter spouse's SSN above and full name here. ☐ Head of household (HCH) ☐ Qualifying widow(er) (QSW). If you checked the HCH or QSW box, enter the child's name if the qualifying person is a child under age 17.

Digital Assets At any time during 2025, did you (or next to you) receive (as a reward, interest, or payment for property or services) or sell, exchange, or otherwise dispose of a digital asset (or a financial instrument in a digital asset)? (See instructions.) ☐ Yes ☐ No

Dependents (For each dependent, see instructions and check the box that applies.)

Dependent 1	Dependent 2	Dependent 3	Dependent 4
(1) First name			
(2) Last name			
(3) SSN			
(4) Relationship			
(5) Check box for dependent's age at end of 2025: ☐ Under 19 ☐ 19-24 ☐ 25-29 ☐ 30-34 ☐ 35-39 ☐ 40-44 ☐ 45-49 ☐ 50-54 ☐ 55-59 ☐ 60-64 ☐ 65-69 ☐ 70-74 ☐ 75-79 ☐ 80-84 ☐ 85-89 ☐ 90-94 ☐ 95-99 ☐ 100+			
(6) Check box for dependent's residence at end of 2025: ☐ Full-time student ☐ Relative who is a full-time student ☐ Relative who is a full-time student and also a dependent ☐ Full-time student ☐ Relative who is a full-time student ☐ Relative who is a full-time student and also a dependent ☐ Full-time student ☐ Relative who is a full-time student ☐ Relative who is a full-time student and also a dependent			
(7) Check box for dependent's status: ☐ Child ☐ Grandchild ☐ Son-in-law ☐ Daughter-in-law ☐ Stepchild ☐ Adopted child ☐ Foster child ☐ Other			
(8) Check box for dependent's filing status: ☐ Single ☐ Married ☐ Head of household ☐ Qualifying widow(er)			

Income Attach Form(s) W-2, 1099, etc. Also attach Form(s) W-2C and 1099-C if you were withheld. If you did not get them, see instructions.

1a Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)	1b Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)	1c Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)	1d Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)	1e Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)	1f Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)	1g Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)	1h Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)	1i Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)	1j Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)
2a Tax-exempt interest	2b Tax-exempt interest	2c Tax-exempt interest	2d Tax-exempt interest	2e Tax-exempt interest	2f Tax-exempt interest	2g Tax-exempt interest	2h Tax-exempt interest	2i Tax-exempt interest	2j Tax-exempt interest
3a Qualified dividends	3b Qualified dividends	3c Qualified dividends	3d Qualified dividends	3e Qualified dividends	3f Qualified dividends	3g Qualified dividends	3h Qualified dividends	3i Qualified dividends	3j Qualified dividends
4a IRA distributions	4b IRA distributions	4c IRA distributions	4d IRA distributions	4e IRA distributions	4f IRA distributions	4g IRA distributions	4h IRA distributions	4i IRA distributions	4j IRA distributions
5a Pensions and annuities	5b Pensions and annuities	5c Pensions and annuities	5d Pensions and annuities	5e Pensions and annuities	5f Pensions and annuities	5g Pensions and annuities	5h Pensions and annuities	5i Pensions and annuities	5j Pensions and annuities
6a Social Security benefits	6b Social Security benefits	6c Social Security benefits	6d Social Security benefits	6e Social Security benefits	6f Social Security benefits	6g Social Security benefits	6h Social Security benefits	6i Social Security benefits	6j Social Security benefits
7a Capital gains or losses (attach Schedule D if required)	7b Capital gains or losses (attach Schedule D if required)	7c Capital gains or losses (attach Schedule D if required)	7d Capital gains or losses (attach Schedule D if required)	7e Capital gains or losses (attach Schedule D if required)	7f Capital gains or losses (attach Schedule D if required)	7g Capital gains or losses (attach Schedule D if required)	7h Capital gains or losses (attach Schedule D if required)	7i Capital gains or losses (attach Schedule D if required)	7j Capital gains or losses (attach Schedule D if required)
8a Additional income from Schedule 1, line 10	8b Additional income from Schedule 1, line 10	8c Additional income from Schedule 1, line 10	8d Additional income from Schedule 1, line 10	8e Additional income from Schedule 1, line 10	8f Additional income from Schedule 1, line 10	8g Additional income from Schedule 1, line 10	8h Additional income from Schedule 1, line 10	8i Additional income from Schedule 1, line 10	8j Additional income from Schedule 1, line 10
9a Total income	9b Total income	9c Total income	9d Total income	9e Total income	9f Total income	9g Total income	9h Total income	9i Total income	9j Total income
10a Adjustments to income from Schedule 1, line 26	10b Adjustments to income from Schedule 1, line 26	10c Adjustments to income from Schedule 1, line 26	10d Adjustments to income from Schedule 1, line 26	10e Adjustments to income from Schedule 1, line 26	10f Adjustments to income from Schedule 1, line 26	10g Adjustments to income from Schedule 1, line 26	10h Adjustments to income from Schedule 1, line 26	10i Adjustments to income from Schedule 1, line 26	10j Adjustments to income from Schedule 1, line 26
11a Adjusted gross income	11b Adjusted gross income	11c Adjusted gross income	11d Adjusted gross income	11e Adjusted gross income	11f Adjusted gross income	11g Adjusted gross income	11h Adjusted gross income	11i Adjusted gross income	11j Adjusted gross income

Per Declaration, Privacy Act, and Paperwork Reduction Act Notices, see separate instructions. See No. 1-2025 Form 1040 (2025) (Updated 1/25/25)

連邦個人所得税申告書 サンプル(抜粋) EITCのみ、EITCプラスCTC/ACTC 共通

separated according to your state law under a written separation agreement or a decree of separate maintenance and you did not live in the same household as your spouse at the end of 2025.

Income		1a	Total amount from Form(s) W-2, box 1 (see instructions)	1a	35,000
Attach Form(s) W-2 here. Also attach Forms W-2G and 1099-R if tax was withheld. If you did not get a Form W-2, see instructions.	b	Household employee wages not reported on Form(s) W-2	1b		
	c	Tip income not reported on line 1a (see instructions)	1c		
	d	Medicaid waiver payments not reported on Form(s) W-2 (see instructions)	1d		
	e	Taxable dependent care benefits from Form 2441, line 26	1e		
	f	Employer-provided adoption benefits from Form 8839, line 31	1f		
	g	Wages from Form 8919, line 6	1g		
	h	Other earned income (see instructions). Enter type and amount:	1h		
	i	Nontaxable combat pay election (see instructions)	1i		
	z	Add lines 1a through 1h	1z	35,000	
Attach Sch. B if required.	2a	Tax-exempt interest	2a		
	3a	Qualified dividends	3a		
	c	Check if your child's dividends are included in 1 ☐ Line 3a 2 ☐ Line 3b			
	4a	IRA distributions	4a		
	c	Check if (see instructions) 1 ☐ Rollover 2 ☐ QCD 3 ☐			
	5a	Pensions and annuities	5a		
	c	Check if (see instructions) 1 ☐ Rollover 2 ☐ PSO 3 ☐			
	6a	Social security benefits	6a		
	c	If you elect to use the lump-sum election method, check here (see instructions) ☐			
	d	If you are married filing separately and lived apart from your spouse the entire year (see inst.), check here ☐			
7a	Capital gain or (loss). Attach Schedule D if required	7a			
b	Check if: ☐ Schedule D not required ☐ Includes child's capital gain or (loss)				
8	Additional income from Schedule 1, line 10	8			
9	Add lines 1z, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7a, and 8. This is your total income	9	35,000		
10	Adjustments to income from Schedule 1, line 26	10			
11a	Subtract line 10 from line 9. This is your adjusted gross income	11a	35,000		

For Disclosure, Privacy Act, and Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 11320B Form **1040** (2025) Created 9/5/25

連邦個人所得税申告書 サンプル(抜粋) EITCのみ、EITCプラスCTC/ACTC 共通

・ Line 1a	給与所得 (Form W-2: 源泉徴収票より)	35,000	ドル
・ Line 1z	Earned Income 合計	35,000	ドル
・ Line 9	総所得	35,000	ドル
・ Line 11a	調整総所得	35,000	ドル

連邦個人所得税申告書 サンプル(抜粋): EITCのみの場合

Form 1040 (2025)		Page 2
Tax and Credits	11b Amount from line 11a (adjusted gross income)	11b 35,000
	12a Someone can claim ☐ You as a dependent ☐ Your spouse as a dependent b ☐ Spouse itemizes on a separate return c ☐ You were a dual-status alien d You: ☐ Were born before January 2, 1961 ☐ Are blind Spouse: ☐ Was born before January 2, 1961 ☐ Is blind	
Standard deduction for— • Single or Married filing separately, \$15,750 • Married filing jointly or Qualifying surviving spouse, \$31,500 • Head of household, \$23,825 • If you checked a box on line 12a, 12b, 12c, or 12d, see inst.	e Standard deduction or itemized deductions (from Schedule A)	12e 31,500
	13a Qualified business income deduction from Form 8995 or Form 8995-A	13a
	b Additional deductions from Schedule 1-A, line 38	13b
	14 Add lines 12e, 13a, and 13b	14 31,500
	15 Subtract line 14 from line 11b. If zero or less, enter -0-. This is your taxable income	15 3,500
	16 Tax (see instructions). Check if any from Form(s): 1 ☐ 8814 2 ☐ 4972 3 ☐	16 353
	17 Amount from Schedule 2, line 3	17
	18 Add lines 16 and 17	18 353
	19 Child tax credit or credit for other dependents from Schedule 8812	19
	20 Amount from Schedule 3, line 8	20
	21 Add lines 19 and 20	21
	22 Subtract line 21 from line 18. If zero or less, enter -0-	22
	23 Other taxes, including self-employment tax, from Schedule 2, line 21	23
	24 Add lines 22 and 23. This is your total tax	24 353
Payments and Refundable Credits	25 Federal income tax withheld from: a Form(s) W-2 25a 500 b Form(s) 1099 25b c Other forms (see instructions) 25c d Add lines 25a through 25c 25d 500	
	26 2025 estimated tax payments and amount applied from 2024 return	26
	If you made estimated tax payments with your former spouse in 2025, enter their SSN (see instructions):	
If you have a qualifying child, you may need to attach Sch. EIC.	27a Earned income credit (EIC) 27a 6,193 b Clergy filing Schedule SE (see instructions) ☐ c If you do not want to claim the EIC, check here ☐	
	28 Additional child tax credit (ACTC) from Schedule 8812. If you do not want to claim the ACTC, check here ☐ 28	
	29 American opportunity credit from Form 8863, line 8 29	
	30 Refundable adoption credit from Form 8839, line 13 30	
	31 Amount from Schedule 3, line 15 31	
	32 Add lines 27a, 28, 29, 30, and 31. These are your total other payments and refundable credits	32 6,193
	33 Add lines 25d, 26, and 32. These are your total payments	33 6,693
Refund	34 If line 33 is more than line 24, subtract line 24 from line 33. This is the amount you overpaid	34 6,340
	35a Amount of line 34 you want refunded to you . If Form 8888 is attached, check here ☐ 35a 6,340	
Direct deposit? See instructions.	b Routing number c Type: ☐ Checking ☐ Savings d Account number	
	36 Amount of line 34 you want applied to your 2026 estimated tax 36	
Amount You Owe	37 Subtract line 33 from line 24. This is the amount you owe . For details on how to pay, go to www.irs.gov/Payments or see instructions.	37
	38 Estimated tax penalty (see instructions) 38	

連邦個人所得税申告書 サンプル(抜粋): EITCのみの場合

• Line 11b	調整総所得	35,000	ドル
• Line 12a	標準控除	31,500	ドル
• Line 14	所得控除 合計	31,500	ドル
• Line 15	課税所得	3,500	ドル
• Line 16	所得税額	353	ドル
• Line 18	税額計	353	ドル
• Line 24	総税額	353	ドル
• Line 25a	源泉徴収税額 (Form W-2)	500	ドル
• Line 25d	源泉徴収税額計	500	ドル
• Line 27a	役務所得税額控除 (EITC)	6,193	ドル
• Line 32	その他支払税額及び給付付き税額控除	6,193	ドル
• Line 33	総支払税額	6,693	ドル
• Line 34	過払税額	6,340	ドル
• Line 35a	還付税額	6,340	ドル

連邦個人所得税申告書 サンプル(抜粋): EITCプラスCTC/ACTCの場合

Form 1040 (2025)		Page 2
Tax and Credits	11b Amount from line 11a (adjusted gross income)	11b 35,000
	12a Someone can claim ☐ You as a dependent ☐ Your spouse as a dependent b ☐ Spouse itemizes on a separate return c ☐ You were a dual-status alien d You: ☐ Were born before January 2, 1961 ☐ Are blind Spouse: ☐ Was born before January 2, 1961 ☐ Is blind	
Standard deduction for— • Single or Married filing separately, \$15,750 • Married filing jointly or Qualifying surviving spouse, \$31,500 • Head of household, \$23,825 • If you checked a box on line 12a, 12b, 12c, or 12d, see inst.	e Standard deduction or itemized deductions (from Schedule A)	12e 31,500
	13a Qualified business income deduction from Form 8995 or Form 8995-A b Additional deductions from Schedule 1-A, line 38	13a 13b
	14 Add lines 12e, 13a, and 13b	14 31,500
	15 Subtract line 14 from line 11b. If zero or less, enter -0-. This is your taxable income	15 3,500
	16 Tax (see instructions). Check if any from Form(s): 1 ☐ 8814 2 ☐ 4972 3 ☐	16 353
	17 Amount from Schedule 2, line 3	17
	18 Add lines 16 and 17	18 353
	19 Child tax credit or credit for other dependents from Schedule 8812	19 353
	20 Amount from Schedule 3, line 8	20
	21 Add lines 19 and 20	21 353
	22 Subtract line 21 from line 18. If zero or less, enter -0-	22 0
	23 Other taxes, including self-employment tax, from Schedule 2, line 21	23
	24 Add lines 22 and 23. This is your total tax	24 0
Payments and Refundable Credits	25 Federal income tax withheld from: a Form(s) W-2 25a 500 b Form(s) 1099 25b c Other forms (see instructions) 25c d Add lines 25a through 25c	25d 500
	26 2025 estimated tax payments and amount applied from 2024 return	26
	If you made estimated tax payments with your former spouse in 2025, enter their SSN (see instructions):	
If you have a qualifying child, you may need to attach Sch. EIC.	27a Earned income credit (EIC) 27a 6,193 b Clergy filing Schedule SE (see instructions) ☐ c If you do not want to claim the EIC, check here ☐	
	28 Additional child tax credit (ACTC) from Schedule 8812. If you do not want to claim the ACTC, check here ☐ 28 3,400 29 American opportunity credit from Form 8863, line 8 29 30 Refundable adoption credit from Form 8839, line 13 30 31 Amount from Schedule 3, line 15 31	
	32 Add lines 27a, 28, 29, 30, and 31. These are your total other payments and refundable credits	32 9,593
	33 Add lines 25d, 26, and 32. These are your total payments	33 10,093
Refund	34 If line 33 is more than line 24, subtract line 24 from line 33. This is the amount you overpaid 35a Amount of line 34 you want refunded to you . If Form 8888 is attached, check here ☐ b Routing number c Type: ☐ Checking ☐ Savings d Account number	34 10,093 35a 10,093
Direct deposit? See instructions.	36 Amount of line 34 you want applied to your 2026 estimated tax	36
Amount You Owe	37 Subtract line 33 from line 24. This is the amount you owe . For details on how to pay, go to www.irs.gov/Payments or see instructions. 38 Estimated tax penalty (see instructions)	37 38
Third Party Designee	Do you want to allow another person to discuss this return with the IRS? See instructions. ☐ Yes. Complete below. ☐ No	
	Designee's name	Phone no. Personal identification number (PIN)

連邦個人所得税申告書 サンプル(抜粋): EITCプラスCTC/ACTCの場合

• Line 11b	調整総所得	35,000	ドル
• Line 12a	標準控除	31,500	ドル
• Line 14	所得控除 合計	31,500	ドル
• Line 15	課税所得	3,500	ドル
• Line 16	所得税額	353	ドル
• Line 18	税額計	353	ドル
• Line 19	子ども税額控除 (CTC)	353	ドル
• Line 24	総税額	0	ドル
• Line 25a	源泉徴収税額 (Form W-2)	500	ドル
• Line 25d	源泉徴収税額計	500	ドル
• Line 27a	役務所得税額控除 (EITC)	6,193	ドル
• Line 28	追加子ども税額控除 (ACTC)	3,400	ドル
• Line 32	その他支払税額及び給付付き税額控除	9,593	ドル
• Line 33	総支払税額	10,093	ドル
• Line 34	過払税額	10,093	ドル
• Line 35a	還付税額	10,093	ドル

IV. 日米比較と日本への示唆

1. 税額控除制度の歴史の比較

・米国では、再分配のために所得税制度にかかる負荷が大きくなっているが、課税単位・税率構造と所得控除による方式から、税額控除による方式へと重心が移ってきた。2019年時点の数字だが、所得控除は対GDP比で0.46%、税額控除は同比1.23%とする研究結果もある。

(supra, Zelenak, 2020)

この20年ほどで、税と社会保障の一体化の度合いが増し、各種の給付付き税額控除が拡大傾向にあることが、特筆すべき特徴である。

(前掲・長戸. 2023)

・わが国の所得税上の控除では、低所得に対する配慮から、もともとは税額控除として導入されたものが多かった。しかし、扶養控除に関しては、シャープ勧告に基づく1950年の改正で、所得計算と納税の簡素化の観点などから、所得控除方式となった。また、障害者控除、老年者控除、寡婦控除および勤労学生控除は、簡素化の観点から、1967年に所得控除に改正された。寄付金控除も、寄付の促進の観点から、所得控除に改正された。したがって、現行法上では、殆どの控除が所得控除となっており、一部の税額控除が政策的配慮から認められている形になっている。

(前掲・道下「給付付き税額控除」53-54頁)

2. 税額控除制度の現状比較

米国とわが国、どちらも所得税法上の税額控除制度は約20種類あり、政策目的により様々な種類のものが現存する。

日米とも、外国税額控除は、二重課税回避を目的とするもので、共通する。

また、対象内容は異なるが、産業への投資を促進する経済成長を目的とした税額控除制度は、共にいくつも存在する。(例えば、米国の適格プラグイン電気自動車税額控除や日本の高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)

一方で、米国では、社会保障を目的とした税額控除制度が目立つ。低所得家族への勤労インセンティブ付与を目的としたEITCの他、子育て支援を目的とした子ども税額控除と付加子ども税額控除が大きなプログラムとして存在し、それ以外でも、子女養育費税額控除、老齢・障害者税額控除、養子縁組費用税額控除がある。

これに対して、わが国では、社会保障を目的とした税額控除制度は存在せず、社会保障は、生活保護や児童手当などの現金給付、保育園などの現物給付、社会保険料控除などの所得控除によって達せられていると言えよう。

米国では、EITCを筆頭として、給付付き税額控除制度が発達しているが、わが国では存在しない。

さらに、米国では、IRSが、我が国の公的年金保険料にあたる社会保障税や公的健康保険料にあたるメディケア税を徴収することを奇貨として、それらに対する給付付き税額控除という形で、緊急の雇用維持インセンティブを給付した(Employment Retention Credit; ERC)。これはもちろん現在のわが国ではありえない。

3. 米国型制度のメリットとデメリット

米国では、社会保障・就労支援・教育など様々な分野で給付付き税額控除制度が活用され、社会で受容されている。

我が国には現状存在しない制度であるが、結論として、筆者は我が国にも導入すべきと考えている。

給付付き税額控除制度の最大のメリットは、「申請者にとってスティグマのない給付」であり、行政機関が効率的に実行できることと考えられる。

例えば、低所得勤労者が、特別な行政手続きを申請するのではなく、確定申告書を作成し、必要書類を添付すれば、給付を受けられることになる。該当者はスティグマなく給付を受けられることにより、就労のインセンティブが増し、行政は効率的な運営となる。

米国で一番問題となっているのは、過誤・不正受給のリスクであるが、筆者は、我が国においては、そのリスクは大きくないと考えている。

米国における給付付き税額控除に関する過誤・不正受給の主な原因としては、
①複雑な税法 ②米国独自の納税環境 ③申告代行業者の質が指摘される。

しかし、我が国では、

- ①これから導入するのであるから、納税者に分かり易い適格要件を法定できる。
- ②年末調整制度が存在し、国税当局はアップデートされた個人情報にアクセスしやすく、日本語を解さない納税者は比較的少数。
- ③申告代行は税理士の独占業務である。

高市内閣において設置された社会保障国民会議においても、給付付き税額控除制度の導入に関し、過誤・不正受給のリスクは大きな指摘事項とはなっていない。

すなわち、申請者にとってスティグマのない給付を効率的に運営できるというメリットは、過誤・不正受給のリスクを上回ると、我が国では期待できると推測するものである。

・但し、租税歳出(tax expenditures)に関する理論的な批判は、傾聴に値する。すなわち、政府の政策プログラムへの公的資金提供は、できるだけ直接歳出(direct expenditures)によるべきで、税制を通じるべきでなく、もって予算をトータルに把握できるように可視化し、財政の民主的統制を図るべきという考え方である。給付付き税額控除は、通常の課税ベース(normative tax base)から逸脱したものとして、租税歳出に当たるとされる。

(S.S. Surrey, Pathway to Tax Reform: The Concept of Tax Expenditures, 1973, Harvard Univ. Press)

(石村耕治「アメリカ所得課税法の展開～申告納税法制の現状と課題分析～」p564-576, 2017年3月, 財経詳報社)

これに対して、筆者は十分理論的な対応策を提言できないが、議会での法案審議過程において、コントロールされるべきものとする。

・現状わが国においては、扶養控除関係は財務省/国税庁の管掌、児童手当関係は厚労省/子ども家庭庁の管掌という、縦割りの子育て支援政策となっている。

米国のCTC/ACTCは、IRSにより統一的に運営されている「税と社会保障の一体化」政策という点では評価できるが、控除額計算が複雑すぎる点および高額所得者への恩恵が大きいことから、見本になる制度とは言えないであろう。

社会保障国民会議の中間とりまとめ(2026年8月5日閣議決定)において、「所得に連動したきめ細かな給付」が基本的設計とされた。

これは、複数の給付付き税額控除制度を導入しながら、長期間をかけて給付金に統一した、英国の「ユニバーサル・クレジット」制度を彷彿とさせる。

理由は、①コンセプトが複雑であること、②複数の行政機構を跨ぐ制度であることと、筆者は理解している。

①「給付付き税額控除制度」というターミノロジー自体も分かりにくく、税額ゼロを超えた部分を給付する控除というコンセプトが、一般納税者には理解し辛いという政治的懸念があった。

②財務省/国税庁、厚生労働省、総務省/自治体間のコーディネーションが執行するためには必要かつ、立法、システム構築、ワークフロー構築には膨大な時間がかかり、そもそも政治的・行政的に着地点が見い出せるか、不安があった。

よって、税法理論として望ましいかという議論を離れて、方向性が決定されつつある。

4. 米国型制度の導入に対する私見

① 米国において、EITCは、低所得者層(特にシングルマザー)に対して強力に作用し、貧困削減に大きく貢献してきた。低所得者層の就労支援制度として社会に定着しており、共和党・民主党どちらの政権であるかに関わらず、一貫して拡張されてきた。

低所得で逡増、その後最大化・平準化、更には逡減・消滅(台形のグラフ)という制度設計は、低所得者層の就労(自助努力)支援という観点から望ましいものとする。

低所得者に、比較的大きなbenefitを与えることは望ましいが、金額のバランスは、財源も合わせて検討すべきとする。

② 米国において、CTC/ACTCは、子育て支援策として定着している一方、計算が複雑であるという批判があり、それでいてEITCの補完的な制度として見られがちである。

低所得で逡増、その後最大化・平準化、更には逡減・消滅(台形のグラフ)という制度設計は、子育て支援という目的に合致しているか、筆者は疑問である。

真の低所得者へのbenefitが少なく、高所得者へのbenefitが長く続く設計では、社会保障制度と呼べないのではないか。

我が国では現在、所得によらない児童手当制度が執行されており、これとの整合性を考える必要がある。